

1500362-76.2021.8.26.0038
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MISAEAL JANUARIO ALVES ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em fave de MISAEAL JANUÁRIO ALVES ANDRADE, já qualificado, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500362-76.2021.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500362-76.2021.8.26.0038
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MISAEAL JANUARIO ALVES ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em fave de MISAEAL JANUÁRIO ALVES ANDRADE, já qualificado, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em período noturno.

A denúncia foi recebida, fls.119.

O réu foi citado, fls.128.

Resposta à acusação às fls.132/141.

Em audiência foram ouvidas três testemunhas. Decretada a revelia do denunciado, as partes debateram.

Ministério Público pediu a condenação. Defesa, por sua vez, a absolvição, além de redução de pena, afastamento de qualificadora e regime aberto.

É a síntese.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, procede parcialmente a pretensão estatal.

Materialidade demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.32/33, auto de apreensão de fls.38, de avaliação de fls.39, fotografias de fls.41/42 e laudo pericial de fls.162/167.

A autoria é certa.

De fato, na única oportunidade em que ouvido, o réu confessou dizendo que:

"Indagado sobre os fatos, MISAEEL confirmou que subtraiu os objetos. Indagado se subtraiu 01 microondas, 01cafeteira, 01 ferro de passar, 01 estilete novo, 04 (quatro) toalhas de mesa, 04 (quatro) guardanapos e 01 (um) cofre, respondeu que SIM. Não soube dizer o motivo. Confirmou que foi surpreendido pelos Guardas Municipais enquanto saia do local. Informou que ingressou pelo local quebrando um vidro e através dele, sendo que para sair utilizou a janela da cozinha." (fls.10).

A confissão está amparada nos demais elementos de provas dos autos.

Nesse sentido, a testemunha Silmara foi firme ao relatar que é servidora publica exercendo suas funções na biblioteca municipal e que, na noite dos fatos, guardas municipais estiveram seu casa noticiando o furto. Soube que o réu foi abordado em posse de bens da biblioteca que foram posteriormente por ela reconhecidos na delegacia. Constatou-se que o acusado ingressou por um vitrô que teve o vidro rompido.

Corroborando o testemunho da Silmara, os guardas municipais Lindman e Anilton disseram ter recebido informação de furto em andamento e logrado realizar a abordagem do réu em via pública em posse dos bens subtraídos. A funcionária municipal Silmara foi acionada e reconheceu os bens encontrados em poder do denunciado. O réu confessou ter ingressado no local quebrando janela de vidro. Os fatos se deram durante a madrugada.

São as provas.

A condenação é de rigor.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância por conta dos péssimos antecedentes do denunciado (cf será demonstrado oportunamente).

No mais, o réu foi flagrado pelos guardas em posse dos bens subtraídos, confessando o delito.

Não há motivo para se desconfiar dos testemunhos dos guardas ou da confissão do

acusado.

A qualificadora do rompimento está demonstrada pela prova oral colhida (e já descrita acima) bem como pelo laudo de fls.162/167.

Tratando-se de furto qualificado, não há falar-se em aumento de pena pelo repouso noturno, nos moldes do tema repetitivo 1087, do E. STJ.

Passo a dosar a pena.

Embora seja inviável o reconhecimento da causa de aumento de pena do §1º, do art.155, do CP, por conta do deliberado pelo STJ (tema repetitivo já mencionado), não vislumbro óbice em justificar o aumento da pena-base com fulcro em tal circunstância concreta, apta a meu ver a demonstrar maior grau de reprovabilidade da conduta.

Assim sendo, aumento a pena em 1/6.

Na etapa intermediária de arbitramento da pena, observo ser o réu multirreincidente em crimes patrimoniais (fls.236/243), o que justifica novo aumento em 1/3.

A pena deve, por fim, ser reduzida em 1/6 em razão da confissão extrajudicial.

O regime inicial deve ser o fechado ante a multirreincidência em crimes contra o patrimônio, fechando-se as portas igualmente para a substituição do art.44, do CP, bem como para a aplicação de suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão estatal para CONDENAR o réu MISAEL JANUÁRIO ALVES ANDRADE, já qualificado, como incurso no crime do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 02 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal.

Custas em 100 UFESPs pelo condenado.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário, inclusive certidão de honorários. Poderá apelar em liberdade.

Intime-se o réu por edital. Ciência ao MP.

PRIC.

Araras, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA